

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090431-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: JOAO CARLOS DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA/AGRAVO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL, EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, pela perda superveniente do objeto. Sem custas e sem honorários. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5090431-83.2024.4.02.5101

510015336278 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090431-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: JOAO CARLOS DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida cautelar interposto pela parte autora, com intuito de reformar decisão do Juízo *a quo*, em face de decisão nos autos originários (5084287-93.2024.4.02.5101), que indeferiu tutela antecipada, cujo o pleito é obter, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a realização do exame PET SCAN CT (PET-PSMA).

Passo a decidir.

VOTO

Conforme se infere da consulta realizada no sistema processual e-proc, já foi proferida, recentemente, sentença que julgou improcedente o pedido com resolução do mérito, posto que a parte autora juntou aos autos apenas prescrição de exame, e não laudo médico asseverando a imprescindibilidade do exame, bem como o exame pleiteado pelo autor não se enquadra ao seu quadro clínico.

Verifica-se, então, com toda razão, que ocorreu a **perda superveniente** do **objeto** deste, eis que eventual acolhimento de recurso interposto contra a decisão interlocutória, não teria o poder de modificar o julgado final da lide.

No mesmo sentido, vale citar os seguintes entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça:

*PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OU CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA - PERDA DE OBJETO. 1. Sentenciado o feito, **perde o objeto**, restando prejudicado o recurso especial interposto de acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que indeferiu ou*

concedeu antecipação de tutela. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 1065478/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 06/10/2008).

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JULGAMENTO DO FEITO PRINCIPAL. **PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL**. 1. Sentenciado o feito principal, resta prejudicado o recurso especial tendente a promover a reforma de decisão interlocutória que acolheu pedido de antecipação de tutela. Hipótese em que o eventual provimento do apelo não teria o condão de infirmar o julgado **superveniente**. 2. Configurada a **perda de objeto** do recurso especial, torna-se inviável o prosseguimento da medida cautelar ajuizada com o propósito de agregar-lhe efeito suspensivo, devendo o processo ser extinto, por falta de interesse processual, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. 3. Agravo regimental provido. (AgRg na MC 9.839/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3.8.2006, DJ 18.8.2006 p. 357).

Isto posto, voto no sentido de **NÃO CONHECER** do recurso, pela perda superveniente do objeto. Sem custas e sem honorários. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.

5090431-83.2024.4.02.5101

510015336277 .V5